

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3230 -
3231/2538

กระทรวงการคลัง
นาง ล้วน จิ่งประเสริฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 249, มาตรา ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ.

จำเลยที่2อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาว่าการอ่านคำพิพากษาไม่ใช้การพิจารณาเมื่อคดีนี้มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วศาลชั้นต้นเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบเพื่อให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่2ฉบับแรกซึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเพราะถือว่ายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนื่องจากได้เพิกถอนการอ่านแล้วแต่ต่อมาจำเลยที่2ได้ยื่นฎีการ่วมกับจำเลยที่1ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาแล้วฎีกาจำเลยที่2ที่ว่าควรรับฎีกาของจำเลยที่2ฉบับแรกหรือไม่จึงไม่เป็นสาระแก่คดี โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองเป็นการโต้เถียงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเป็นคดีมีทุนทรัพย์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามราคาที่ดินพิพาทแม้จะมีการดำเนินคดีเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ในศาลชั้นต้นก็ไม่ทำให้กลายเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์แต่อย่างใด

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์เป็น เงิน 176,000 บาท ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลย ทั้ง สอง และบริวาร ออกจาก

ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้อง โจทก์ ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม ใบจอง เลขที่ 463 ตาม ฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร ออก ไป จาก ที่ดินของโจทก์ ห้าม มิให้ หา ผลประโยชน์ ไใด ๆ ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ให้ จำเลยทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน (ค่าเสียหาย) ปี ละ 88,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่า ชำระ เสร็จแก่ โจทก์ (ที่ ถูก นำ จะ เป็น จนกว่า จำเลยทั้ง สอง และ บริวาร จะ ออก ไป จากที่ดิน ของ โจทก์)

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ส่ง คำพิพากษา ไป ให้ ศาลชั้นต้น อ่าน โดย มี คำสั่งไป ใน รายงาน กระบวนพิจารณา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ว่า ก่อน อ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ ศาลชั้นต้น เรียก คู่ความ ตีราคา ที่ดินพิพาทและ มี คำสั่ง ให้ จำเลย ทั้ง สอง เสีย ค่าขึ้นศาล ชั้นอุทธรณ์ เพิ่ม ตามตาม จำนวน ทุนทรัพย์ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน กำหนด 15 วัน นับแต่วัน ทราบ คำสั่ง หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยอมเสีย ค่าขึ้นศาล เพิ่ม ตามจำนวน ทุนทรัพย์ ภายใน กำหนด ให้ ส่ง คำพิพากษา และสำนวน คืบ ศาลอุทธรณ์เพื่อ ดำเนินการ ต่อไป วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 ศาลชั้นต้น อ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ คู่ความ พัง โดย ผิดหลง ไม่ได้ ปฏิบัติตาม คำสั่ง ตาม รายงาน กระบวนพิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ ก่อน วันที่ 12 มีนาคม 2535 จำเลย ที่ 2 ยื่นฎีกา วันที่ 16 มีนาคม 2535 จำเลยทั้ง สอง ยื่นฎีกา และ วันที่ 9 เมษายน 2535 จำเลย ที่ 2 ยื่น คำร้องขอ ถอน ฎีกา เฉพาะ ส่วน ของ จำเลย ที่ 2 ตาม ฎีกา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 ขอ ถือเอา ฎีกา ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535 เป็น ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ต่อมา วันที่ 6 พฤษภาคม 2535 ศาลชั้นต้น นัด พร้อม และ มี

คำสั่ง ว่าโดย มี ปราบกฏว่า ศาล ได้ อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ คู่ความ พังเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 เป็น การ ผิดหลง โดย มิได้ แจ้ง ให้จำเลย ทั้ง สอง เสีย ค่าขึ้นศาล เพิ่ม ตาม คำสั่งศาล อุทธรณ์ เป็น การดำเนิน กระบวนพิจารณา ผิดพลาด อาศัย อำนาจ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ให้ เพิกถอน การ อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ นั้น เสียแล้ว ศาลชั้นต้น แจ้ง สั่ง ตาม รายงาน กระบวนพิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ให้ คู่ความ ทราบ กับ นัด พร้อม เพื่อ ตีราคา ที่ดินพิพาท สำหรับ ฎีกาของ จำเลย ที่ 2 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535 เมื่อ ศาล ยัง ไม่ได้อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ คู่ความ พัง จึง เพิกถอน เป็น ไม่รับ ฎีกา คืบ ค่าธรรมเนียม ให้ แก่ จำเลย ที่ 2 ทั้งหมด วันที่ 10 กรกฎาคม 2535จำเลย ทั้ง สอง ได้เสีย ค่าขึ้นศาล ชั้นอุทธรณ์ เพิ่ม แล้ว ศาลชั้นต้นได้ อ่าน คำพิพากษา ศาล อุทธรณ์ ให้ คู่ความ พัง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา กับ ฎีกา คำสั่ง ตาม รายงานกระบวนพิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ และ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์ คำสั่ง ไม่รับ ฎีกาว่า การ อ่าน คำพิพากษา ไม่ใช่ การ พิจารณา คดี นี้ มี คำพิพากษา ของศาลชั้นต้น แล้ว ศาลชั้นต้น เพิกถอน การ อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ จึงไม่ชอบ และ การ ที่ ศาลอุทธรณ์ มี คำสั่ง ตาม รายงาน กระบวนพิจารณา ของศาลอุทธรณ์ ให้ ศาลชั้นต้น ปฏิบัติ ก่อน อ่าน คำพิพากษา เป็น เรื่องภายใน ระหว่าง ศาล ที่ ศาลชั้นต้น ไม่ปฏิบัติ หา ทำให้ การ อ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เสีย ไป ไม่ นั้น เห็นว่า การ ที่ จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้น ดังกล่าว ก็ เพื่อ ให้ ศาลฎีกา มี คำสั่ง รับ ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535 ซึ่ง ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตาม รายงาน กระบวน

พิจารณา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2535 ไม่รับ ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 แต่ปรากฏ ต่อมา ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ ยื่นฎีกา ฉบับ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 รวม กับ จำเลย ที่ 1 ฎีกา คำพิพากษา ของ ศาลอุทธรณ์ ใน คดี นี้ แล้วและ ศาลชั้นต้น ก็ มี คำสั่ง รับ ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง แล้ว การ จะวินิจฉัย ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ใน ปัญหา ว่า ควร รับ ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535 หรือไม่ จึง ไม่เป็น สาระ แก่ คดี ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

ที่ จำเลย ที่ 2 ฎีกา คำสั่งศาล อุทธรณ์ ตาม รายงาน กระบวนพิจารณาของ ศาลอุทธรณ์ ว่า โจทก์ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สอง เป็น คดี ไม่มี ทุนทรัพย์และ จำเลย ที่ 2 ได้ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาลชั้นต้น เพื่อ ให้ มี คำสั่ง ให้โจทก์ เสีย ค่าขึ้นศาล อย่าง คดีมี ทุนทรัพย์ แล้ว แต่ ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ยกคำร้อง คดี จึง ถือได้ว่า โจทก์ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สอง เป็น อย่าง คดีไม่มี ทุนทรัพย์ การ ที่ ศาลอุทธรณ์ มี คำสั่ง ให้ จำเลย ทั้ง สอง เสียค่าขึ้นศาล ชั้นอุทธรณ์ อย่าง คดี ไม่มี ทุนทรัพย์ (ที่ ถูก อย่าง คดี มีทุน ทรัพย์) เป็น การ ลัก ลั่น และ ไม่เป็นธรรม นั้น เห็นว่า โจทก์ ฟ้อง ว่าที่ดินพิพาท ตาม ใบจอง เลขที่ 463 เป็น ของ โจทก์ ขอให้ บังคับ จำเลยทั้ง สอง และ บริวาร ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์ จำเลย ทั้ง สอง ให้การต่อสู้ ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ของ จำเลย ทั้ง สอง โดย นาย ชัย ซึ่ง เป็น สามี ของ จำเลย ที่ 1 และ เป็น บิดา ของ จำเลย ที่ 2 ได้ ครอบครอง ทำประโยชน์ก่อน ปี 2530 และได้ ครอบครอง ต่อเนื่อง กัน มา จน ถึง จำเลย ทั้ง สองเป็น การ โต้เถียง กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาท จึง เป็น คดี ที่ มี คำขอ ให้ปลดเปลื้อง ทุกข์ อัน อาจ คำนวณ เป็น ราคา เงินได้ เป็น คดีมีทุน ทรัพย์ซึ่ง จะ ต้อง เสีย ค่าขึ้นศาล ตาม ราคา ที่ดินพิพาท ตาม ตาราง 1(1)(ก) ท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ จำเลย ทั้ง สอง ยื่น อุทธรณ์อย่าง คดี ไม่มี ทุนทรัพย์ โดย เสีย ค่าขึ้นศาล มา เพียง 200 บาท เป็น การไม่ถูกต้อง แม้ จะ มี การ ดำเนินคดี เป็น คดี ไม่มี ทุนทรัพย์ ใน ศาลชั้นต้นก็ ไม่ทำ ให้ คดีมีทุนทรัพย์

เป็น คดี ไม่มี ทุนทรัพย์ แต่อย่างไรที่ ศาลอุทธรณ์ มี คำสั่ง ให้ จำเลย ทั้ง สอง เสีย
ค่าขึ้นศาล ชั้นอุทธรณ์เพิ่ม นั้น ชอบแล้ว ฎีกา คำสั่ง ของ จำเลย ที่ 2 พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองเป็นการได้เถียงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเป็นคดีมีทุนทรัพย์โจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามราคาที่ดินพิพาทในอัตราสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อจำนวนทุนทรัพย์ทุกหนึ่งร้อยบาทแต่ไม่เกินสองแสนบาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา149วรรคแรก,150วรรคแรกและตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งข้อ(1)(ก)การที่ศาลชั้นต้นไม่สั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องครบถ้วนถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบในเรื่องการยื่นคำฟ้องซึ่งเป็นคำคู่ความที่ต้องวางค่าธรรมเนียมศาล(ค่าขึ้นศาล)ให้ถูกต้องครบถ้วนและศาลชั้นต้นก็มีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์นำเงินค่าขึ้นศาลดังกล่าวมาเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27วรรคแรกอย่างไรก็ตามแม้เมื่อจำเลยที่2ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้

มีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์แล้วแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง
ก็หาทำให้คดีกลับกลายเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไปไม่เมื่อจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์และ
ฎีกาจำเลยทั้งสองก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ฎีกาตามจำนวนทุนทรัพย์ของ
ราคาทรัพย์สินที่พิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา18วรรค
แรก,149วรรคแรก,150วรรคสองและตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งข้อ(1)(ก)ด้วยแต่จำเลยทั้งสองเสียค่าขึ้นศาลมาเพียง200บาทตามตาราง1ข้อ(2)
(ก)จึงไม่ถูกต้องการที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์
เพิ่มจึงชอบแล้ว แต่กระนั้นก็ดีอาจมีผู้สงสัยต่อไปว่าผลของคำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าว
เท่ากับศาลอุทธรณ์พบว่าโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่เหตุ
ใดศาลอุทธรณ์จึงไม่มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นต้นให้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยเช่นกันเพราะมิฉะนั้นแล้วก็น่าคิดว่าการดำเนินกระบวนการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อาจเป็นการลักลั่นและไม่เป็นธรรมจริงตามข้ออ้างในฎีกา
ของจำเลยที่2เรื่องนี้อาจมีคำตอบให้2ทางคือตามปกติศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นศาลสูงจะไม่
ก้าวล่วงไปถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลล่างประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่งก็คือแม้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจให้ศาลชั้นต้นเรียกให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาล
ชั้นต้นให้ถูกต้องครบถ้วนได้แต่ทว่าโดยปกติแล้วความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชา
ธรรมเนียมซึ่งรวมถึงค่าขึ้นศาลด้วยย่อมตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา149วรรคแรกตอนต้นและมาตรา161วรรคแรก
ตอนต้นซึ่งคดีนี้ศาลทั้งสามลำดับชั้นก็ได้พิพากษายืนตามกันให้จำเลยทั้งสองแพ้คดี
และเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีก็ได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วยเมื่อจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์นอกจากจำเลยทั้งสองจะต้อง
เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์เองในฐานะผู้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
แล้วจำเลยทั้งสองยังจะต้องนำเงินค่าธรรมเนียม(ที่ถูกค่าฤชาธรรมเนียม)ซึ่งจะต้อง
ใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์นั้นด้วยตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229ฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วผลของคำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบในค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นซึ่งเป็นค่าฤชาธรรมเนียมประเภทหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์ควรมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกให้โจทก์เสียให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้จำเลยทั้งสองไม่ต้องนำเงินค่าขึ้นศาลของโจทก์ส่วนนี้มาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ด้วยเมื่อจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229กลับเป็นประโยชน์แก่จำเลยทั้งสองมากกว่าที่จำเลยที่2จะอ้างว่าไม่เป็นธรรมและเหตุผลนี้ก็เหตุผลเดียวกันว่าเหตุใดศาลฎีกาจึงมิได้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยเช่นกัน ?กำจัดพวงสวัสดิ์?